EGPP
Escuela de Gestión Pública Plurinacional
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO
ESPECIALIZADO

LEY N°1178
LEY DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL GUBERNAMENTAL

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL
GUBERNAMENTALES

1
TEMA

| SUBTEMA 1 |

INTRODUCCIÓN A LA LEY N° 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES.

Bienvenidos al Curso Especializado de Inducción al Servicio Público, en esta oportunidad desarrollaremos la Unidad 2 "Gestión de la Administración Pública" de manera general; de manera particular abordaremos el tema de la Ley N° 1178 y sus Sistemas de Administración y Control.

Haremos una introducción a esta disposición legal, para ello es muy importante que todos podamos comprender cuál es el objetivo de esta unidad. Lo que se pretende es describir las características principales de la Ley 1178 y los Sistemas que la conforman, hablamos de los ocho Sistemas de Administración y Control; además de su articulación con la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que es un otro Sistema, para ser más precisos diríamos que es un Supra Sistema, todo ello en el marco de la aplicación del enfoque sistémico, en otras palabras, significa plantear las características principales de la Ley, las características de los ocho Sistemas de Administración y Control, y su relación con el SPIE, pero desde una perspectiva sistémica; el objetivo está planteado, pasamos a desarrollar el contenido.

En la primera parte mostraré los aspectos principales de la Ley, el Sistema de Planificación Integral del Estado y los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, estamos hablando de los ocho Sistemas, ustedes pueden ver a cuáles estamos haciendo referencia. Planteado esta el objetivo y los contenidos, comenzamos con esta Introducción a la Ley 1178.

Aspectos principales de la Ley 1178

Una pregunta frecuente cuando uno habla de la Ley 1178 es ¿Qué es la Ley 1178? y para decirlo en términos simples, diríamos que la Ley es un modelo de administración por resultados, en otras palabras, esta Ley es una guía de administración de los recursos públicos, orientado por un criterio fundamental que es la consecución de objetivos, la consecución de resultados.

Un segundo elemento que hace a la definición de la Ley 1178 para la consecución de ese objetivo, para la consecución de esos resultados, es establecer Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, que se interrelacionan entre sí, además estos Sistemas se relacionan con el Sistema de Planificación Integral del Estado; y finalmente, como tercer elemento que hace a esta definición, es establecer un Régimen de Responsabilidad por la Función Pública, donde nos muestra cuatro tipos de responsabilidad: Responsabilidad Administrativa, Responsabilidad Ejecutiva, Responsabilidad Civil y Responsabilidad Penal, entonces, en términos de su definición vamos a sintetizar

señalando que la Ley, no es más que un modelo de administración que nos proporciona ocho Sistemas de Administración y Control, que se relacionan, además de un Régimen de Responsabilidad por la Función Pública.

¿Cuáles son las finalidades de la Ley 1178?

Desde la aprobación de la Ley, el 20 de julio de 1990, los hemos ido señalando de manera frecuente en todos los cursos de capacitación, que las finalidades de la Ley están descritas en el artículo primero de la Ley 1178 en los cuatro incisos que hacen a este artículo, para decirlo en términos mucho más coloquiales, diríamos que el inciso a) del artículo primero, señala como finalidad, administrar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos.

Lo que está buscando esta disposición legal, es que la Administración de los recursos públicos puedan ser administrados de la mejor manera posible, de manera eficiente, de manera eficaz. Llegará el momento donde tengamos que explicar las características de cada uno de estos términos.

Una segunda finalidad que hace al inciso b) del artículo primero, señala como objetivo disponer de información útil, oportuna y confiable; la idea es generar una gestión transparente, por eso dice disponer de información que sea útil, que sea oportuna y que sea confiable, en el cumplimiento de esta finalidad asume vital importancia la contabilidad, porque a través de la contabilidad se van a generar los estados financieros, que son la base para que las autoridades en sus diferentes instancias puedan tomar decisiones.

Tercera finalidad, todo servidor público, luego definiremos lo que significa servidor público, asume plena responsabilidad por sus actos, todos quienes somos servidores públicos somos responsables por lo que hacemos, pero también por lo que no hacemos, y este nivel de responsabilidad está en función de tres elementos centrales: número uno la forma, dos la consecución del objetivo y tres, la consecución del resultado.

Van en secuencia, primero la forma para alcanzar el objetivo, pero hay algo más importante que va después del objetivo y lo señala de manera textual la Ley, los resultados de su aplicación, entonces, creo que es importante este tema, no es suficiente alcanzar objetivos, lo más importante es alcanzar resultados, por eso decimos que la Ley 1178 es un modelo de administración por objetivos, es un modelo de administración por resultados.

Y finalmente, esta la cuarta finalidad inciso d) del artículo primero, que señala que se debe desarrollar la capacidad administrativa, se debe fortalecer la capacidad administrativa de los órganos que hacen a nuestro Estado; y la Administración Pública que es el instrumento principal.

Cuatro finalidades que hacen a esta Ley: administrar con eficiencia, eficacia, generar una gestión transparente y que todos los servidores públicos asumamos la responsabilidad por nuestros actos; en definitiva es deber y obligación de usted que está mirando, de todos quienes vamos a ingresar o estamos trabajando en la Gestión Pública de fortalecer nuestra capacidad administrativa.

Una pregunta interesante es ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta disposición legal? Los siguientes artículos refieren a éste, en el siguiente orden: tercero, cuarto y quinto muestran los ámbitos de aplicación.

El artículo tercero nos muestra que todas las entidades del sector público forman parte del ámbito de aplicación, y diríamos que en esta primera instancia, particularmente aquellas que hacen al Órgano Ejecutivo, lo que antes se llamaba el Poder Ejecutivo; también se encuentran los otros Órganos, el Legislativo, el Judicial y también el Electoral, pero en sus unidades administrativas, porque a través de esa instancia que se canaliza el manejo de los recursos públicos. En aquellas organizaciones en las que el Estado tiene la mayoría del patrimonio, que es parte de lo que dice el artículo tercero.

Y finalmente, lo que señala el artículo quinto, toda persona que recibe recursos del Estado, que se beneficie de subsidios, subvenciones, exenciones o preste servicios no sujetos a la libre competencia también están en el marco de la aplicación de la Ley 1178, para ser un poco más precisos, aquellas entidades que están en el marco de lo que dice el artículo tercero y lo que señala el artículo cuarto, tienen que aplicar estos Sistemas de aplicación y control, en cambio, aquellas personas que están en el marco del artículo quinto lo que tienen que decir, es ¿Qué hacen con los recursos que reciben?, tienen que rendir cuentas de los recursos que reciben, ese es el ámbito de aplicación de la Ley 1178.

En el marco de ese objetivo, de ese ámbito de aplicación, y principalmente de esa definición que planteamos al inicio, voy a mostrar a continuación cuáles son los Sistemas que hacen a la Ley 1178, yo me imagino que muchos de ustedes están familiarizamos con estos sistemas.

Cuando hablamos de Sistemas de Administración y Control, creo que es importante hablar en principio de lo que significa la Gestión Pública.

La Gestión Pública para que pueda cumplir sus objetivos y, particularmente, el Estado de manera general necesita de un Sistema o Supra Sistema, qué le llamaríamos ésto que están viendo ustedes en su pantalla, en la parte izquierda, Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), de eso vamos a hablar enseguida, que se aprueba a través

de la Ley 777 en enero del 2016; en este marco surgen los sistemas de la Ley 1178 -ojo- fíjense que estamos hablando de la Ley de julio de 1990, estos temas que hacen a la Ley 1178 vienen diríamos en tres grupos: un primer inciso, Sistema para Programar y Organizar, muchos conocen esta terminología, ya que estamos haciendo referencia a lo que significa el proceso administrativo y las primeras etapas del proceso administrativo que son planificación y organización, en otras palabras diremos que la Ley está referido al proceso administrativo y en ese marco nos está plateando estos ocho Sistemas de Administración y Control.

El segundo artículo de la Ley en su inciso a) señala sistemas: el Sistema para Programar y Organizar las actividades y ahí tenemos, primero el Sistema de Programación de Operaciones, segundo el Sistema de Organización Administrativa y tercero el Sistema de Presupuesto -ojo- Sistemas para Programar y Organizar.

Vamos a un segundo grupo, inciso b) Sistemas para que en el marco de esa programación y de esa organización nos permita ejecutar las operaciones programadas y ahí tenemos al Sistema de Administración de Personal, el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, el Sistema de Tesorería y Crédito Público y, finalmente, el Sistema de Contabilidad Integrada. Cuatro sistemas que hacen a la ejecución, - y si de enfoque sistémico estamos hablando- tenemos que decir que estos cuatro Sistemas que hacen a la ejecución (eso lo voy a ir justificando en la exposición) están claramente interrelacionados con los tres primeros sistemas que hacen a la programación y organización; y estos tres primeros Sistemas que hacen a la programación y organización están interrelacionados con el Sistema de Planificación Integral del Estado.

Para cerrar el ciclo, en el inciso c) tenemos al Sistema para Controlar y ahí tenemos el Sistema de Control Gubernamental.

Como verán, la Ley nos muestra ocho Sistemas de Administración y Control, sumado al Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), estamos hablando de nueve y diremos que estos nueve Sistemas hacen lo que significa la Gestión Pública, el manejo eficiente y eficaz de los recursos públicos, paulatinamente iremos explicando las particularidades de cada sistema.

Es importante señalar que los siete primeros Sistemas, vale decir del inciso a) y el inciso b) tienen como órgano rector al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el órgano rector es el que da el lineamiento en términos de cómo funcionan cada uno de estos Sistemas. Si usted tiene dudas por ejemplo con respecto al Sistema de Programación de Operaciones, déjeme decirle que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es su órgano rector y tiene una unidad operativa que está exclusivamente relacionada con la implantación y el funcionamiento de este Sistema.

Finalmente el Sistema de Control Gubernamental que no quiero decir que es el último Sistema, sino que para fines de la exposición se muestra como último, en realidad con el Sistema de Control Gubernamental lo que hacemos es cerrar el ciclo, éste Sistema tiene como órgano rector a la Contraloría General del Estado, vale decir siete de los ocho sistemas tienen como órgano rector al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el último a la Contraloría y el primer sistema del que todavía no estoy hablando con mayor nivel de detalle, el Sistema de Planificación Integral del Estado tiene como órgano rector al Ministerio de Planificación del Desarrollo, vale decir, que tenemos nueve Sistemas y tres órganos rectores, los órganos rectores nos dan el lineamiento de cómo funcionan cada uno de estos Sistemas.

Reitero la particularidad de cada uno, iremos desglosando de manera paulatina, hemos señalado órganos rectores. La pregunta es ¿cuáles son las atribuciones de estos órganos rectores? El artículo 20 de la Ley 1178 nos muestra esas atribuciones, una primera atribución se refiere a aquello que está en el inciso a) del artículo primero y dice: emitir normas y reglamentos básicos para cada Sistema, eso ¿qué significa? Significa que aprobada la Ley, el 20 de julio de 1990, con estas atribuciones incorporadas, los órganos rectores tenían, tienen y seguirán teniendo la atribución de emitir las normas básicas, si estamos hablando de ocho Sistemas, más menos estamos hablando de ocho normas básicas, esa es una atribución del órgano rector; una norma básica es como una guía que nos dice cómo funciona el sistema, cómo implantamos el sistema en nuestra institución, emitir las normas básicas.

Segunda atribución, en el marco de esa norma, reitero la norma es para todo el sector público, la norma es para todas las entidades públicas. En esta segunda atribución lo que solicita el órgano rector, lo que define, son los plazos y condiciones para que las entidades puedan elaborar sus reglamentos específicos, vale decir que hay una norma y hay un reglamento. Hay una norma que es para el tamaño de la administración pública y hay reglamentos para el tamaño de cada entidad pública, una más general y las otras más específicas, entonces, el órgano rector en su momento era muy evidente aquella norma emitida en tal fecha, bajo estas condiciones tienes que elaborar tu reglamento.

En función de esas dos primeras atribuciones lo que hacen las entidades públicas es elaborar sus reglamentos específicos, cada quien tiene un traje para el tamaño de su entidad pública y ¿qué hacen con esos reglamentos?, los derivan al órgano rector para que se dé lugar a la siguiente atribución, el inciso c) que hace el órgano rector con esos

elementos, los compatibilizan, los evalúa esos reglamentos específicos. ¿Qué quiere decir compatibilizar?, quiere decir ver que ése reglamento específico responda a la norma básica en términos de sus principios, en términos de su estructura compatibilizar que el reglamento responda a la norma básica. Además de hacer una evaluación del contenido del reglamento específico.

Una vez que el reglamento ha sido compatibilizado o evaluado, es remitido nuevamente a la entidad pública, eso no dice la diapositiva, pero ese es el trasfondo que existe detrás de todo este proceso, para que la entidad pública en el marco de esa compatibilización apruebe sus reglamentos específicos y creo que es importante señalar esto, quiere decir que la atribución de aprobar los reglamentos específicos no es una competencia del órgano rector sino de la entidad pública que elaboró ese reglamento. ¿Quién conoce cómo funciona el sistema en su entidad?, la entidad, por tanto es quién tiene que aprobar esos reglamentos.

Y, finalmente, la cuarta atribución es vigilar el funcionamiento de estos sistemas y su implantación en las entidades públicas, esas son las atribuciones básicas del órgano rector señaladas en el artículo 20 de la Ley 1178.

El marco normativo, como no podía ser de otra, es la Constitución Política del Estado -es la base- sobre esa base si bajamos un poco, están las leyes, en este caso diríamos la Ley 1178, sobre la base de la Ley están las normas básicas y sobre la base de la norma, los reglamentos específicos. La Constitución Política del Estado y la aprobación de la Ley es una atribución del Órgano Legislativo, pero la emisión de las normas básicas son atribución del Órgano Ejecutivo, en este caso del órgano rector en su atribución normativa consultiva sobre la base de la norma, las entidades elaboran sus reglamentos, ahí está la atribución de la entidad, elaborar y aprobar su reglamento específico que es una atribución ejecutiva operativa.

Retomo el tema que decía hace un momento, dada la pirámide de Kelsen, pues la base es la Constitución, luego la Ley, la Norma y el Reglamento. La Constitución fue aprobada el 2009, y la Ley Nª 1178 fue aprobada en 1990 vale decir que tenemos una ley que fue aprobada antes, por tanto, no responde a la Constitución Política del Estado, por eso constituye un desafío para nuestra gestión pública, para nuestra administración pública de nuestros órganos rectores; gestionar una nueva Ley por ahí sobre la base del mismo modelo, pero una nueva Ley que responda de manera directa a la Constitución Política del Estado, ese es el marco normativo, Constitución, Ley 1178, norma básica, reglamento específico.

Ahora ¿Quién es el responsable de la implantación de la Ley 1178 y de los Sistemas que hemos señalado?, la máxima autoridad ejecutiva; el no implantar estos sistemas, puede dar lugar a responsabilidades ejecutivas. Entonces diríamos para cerrar, que el

responsable de la implantación es la máxima autoridad ejecutiva.

A modo de resumen, en esta parte introductoria hablamos de cuál es la finalidad o cuales son las finalidades de la Ley 1178, también hablamos de dónde se aplica; también hablamos de cuáles son los Sistemas que hacen a la Ley 1178, y de cuáles son los órganos rectores, pero también hemos hablado en la parte final de cuáles son las atribuciones de estos órganos rectores. Señalado esto, diré que éste es el contexto de la Ley, correspondería que a continuación, es decir en la siguiente parte, comencemos a desarrollar cada uno de estos Sistemas.

Gracias por compartir esta primera parte y los invito a seguir en este fascinante desarrollo del curso.

Muchas gracias.